



גליון 298

השיעור השבועי ממור ועטר מרן  
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א  
ממוצאי שבת פרשת תזריע תשפ"ה

השיעור מתקיים  
בכל יום ראשון בשעה 20:00  
בבית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים  
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

## פרשת אחרי מות - קדושים

### הלכות ספירת העומר

**נושאי השיעור:** מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי | ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן | ביור דעת מרן השלחן ערוך | ספק ברכות להקל | ברכות מדאורייתא וברכות מדרבנן | ספירת העומר בספק חשיכה | צאת הכוכבים לפי רבינו תם ולפי הגאונים | בית של קדושה | ישיבת וולוז'ין | לחשוב בכל דבר לשם שמים | החיוב לעשות חנוכה הבית

#### ג. ספירת העומר דאורייתא או דרבנן

למעשה זו מחלוקת ראשונים. ודעת הרמב"ם (הלכות תמידין ומוספין סט), כפי שביארו בדבריו מרן הכסף משנה ושאר הפוסקים, שמצוות ספירת העומר גם בזמן הזה היא מצוות עשה מן התורה. גם הבית הלוי לומד פשוט גם ברי"ף שזו מצוות עשה מן התורה. לעומת זאת, התוספות במנחות (דף סו. ד"ה זכ) כותבים, שבזמן הזה ספירת העומר זו מצוה מדרבנן. וכך כתבו הר"ד (ספר המכריע סוף סימן כט), רבנו זרחיה הלוי בעל המאור (סוף מסכת פסחים), מהר"ם מרונטבורג, הרא"ש (פסחים פרק י סימן נ), ועוד. ויש בזה כמה נפקא מינה להלכה.

#### ד. טעה בזמן הברכה ולבסוף בירך כהוגן

יש לברר מהי דעת מרן השלחן ערוך. הנה מרן בהלכות ספירת העומר אמנם לא כותב במילים מפורשות אם זה דאורייתא או דרבנן, אבל אפשר לדייק מדבריו, וכך גם יש כמה ראיות מדברי השלחן ערוך, שמרן סבר שהוא מדרבנן.

הנה, בראש ובראשונה מרן הבית יוסף (סימן תפ"ט) מביא שהראב"ה (סימן תקטו) דן בשאלה, אם אדם רוצה לספור ספירת העומר, וחשב שהיום זה ארבעה ימים לעומר, ובירך את הברכה, ובאמת היום יש לספור חמישה ימים לעומר, כלומר שבשעת הברכה התכוון לספור משהו בטעות, וברגע האחרון נזכר, וספר כהוגן - חמישה, כותב הראב"ה שעליו לחזור ולברך. הסיבה לכך היא מפני שסבר כשיטת הרמב"ם, שספירת העומר בזמן הזה היא מצוות עשה מן התורה, וממילא הברכה נגזרת אחר המצוה ולא אומרים ספק ברכות להקל.

#### ה. מרן הכריע דלא כהראב"ה

למעשה, מרן בשלחן ערוך (סימן תפ"ט סעיף ו) פסק לא כמו הראב"ה, וז"ל: "אם פתח ואמר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אדעתא דלימא היום ארבעה, שהוא סבור שהם ארבעה, ונזכר וסיים בחמישה, והם חמישה, או איפכא, שהם ארבעה ופתח אדעתא דלימא ארבעה, וטעה וסיים בחמישה, אינו חוזר ומברך." ע"כ. ובבית יוסף נראה בפירוש שהסיבה שפסק שאינו חוזר ומברך זה נגד הראב"ה, ומבאר, שהראב"ה סבר שספירת העומר בזמן הזה דאורייתא. ומרן כותב עליו, שרוב המפרשים סוברים שספירת העומר בזמן הזה דרבנן, וממילא במקום של ספק - ספק ברכות להקל.

#### ו. ספק בברכות הנהנין

בדומה לכך יש במסכת ברכות (יב), הגמרא דנה, "פתח בדמרא וסיים בדשיכרא" - אדם שהביאו לו כוס משקה והוא היה בטוח שזה יין, ובאמת

#### א. ישיבה על קברו

אני מקדם בברכה את פני ראש ישיבת כסא רחמים הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א. השיעור כאן, בבית מדרשו של מרן הגאון רבי מאיר מאזוז זצוק"ל והשיעור הזה הוא לכבודו ולזכרו ולעילוי נשמתו של מרן הגאון רבי מאיר ניסים בן כמסאנה רוח ה' תניחנו בגן עדן.

חז"ל (נבא קמא טז), אומרים, שעל חזקיהו המלך נאמר (דברי הימים ב ז, לז) "וכבוד עשו לו במותו" מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. ואומרים התוספות (ד"ה שחיטה) שאין הכוונה על קברו ממש, כי בקבר אסור ללמוד, זה לעג לרש. אבל כאן אנחנו מקיימים למעשה 'הושיבו ישיבה על קברו', כשאנחנו מוסרים את השיעור בבית מדרשו, במקום שבמשך שנים רבות לימד תורה לאלפים ורבבות מעם ישראל. יהי רצון שתהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

#### ב. מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי

במסכת מנחות (סו), איתא, אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי. כלומר, שאביי אמר שבמצוות ספירת העומר צריך למנות ימים וגם שבועות. כי בתורה (ויקרא כג, טו-טז) כתוב "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהינה" - התורה מזכירה שבועות. "עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום" - התורה מזכירה גם ימים. לכן אמר אביי שצריך למנות ימים ושבועות. ויש כל מיני שיטות בראשונים איך מונים את הימים והשבועות, ואכמ"ל.

הגמרא ממשיכה: רבנן דבי רב אשי - תלמידי החכמים בישיבה של רב אשי - מונים גם ימים וגם שבועות. לעומת זאת, אמימר היה מונה ימים ולא היה מונה שבועות, "אמר זכר למקדש הוא". וישנה מחלוקת ראשונים איך ללמוד פשוט בגמרא. יש ראשונים שלומדים שיש כאן מחלוקת עקרונית אם ספירת העומר בזמן הזה - שאין לנו את הקרבת עומר התנופה - מנחת העומר, אין קרבנות, האם ספירת העומר היא דאורייתא או דרבנן. אביי סובר שזה דאורייתא, וכך גם רבנן דבי רב אשי. לעומת זאת אמימר סבר שזה דרבנן. והנה אמימר בוודאי שסבר שזה דרבנן, שהרי כתוב במפורש בגמרא "זכר למקדש הוא". אכן יש שיטה אחרת בראשונים שלומדים פשוט בגמרא, וכך מסביר גם מרן הכסף משנה (פרק ז הלכות תמידין ומוספין הלכה כד), שבאמת אין מחלוקת וכולם סוברים שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, אלא שכיון שהיא מצוה מדרבנן ולא מהתורה, סובר אמימר שמספיק למנות ימים ולא שבועות. אבל אביי ורבנן דבי רב אשי סברו, שגם אם נאמר שזה דרבנן, וזה רק זכר למקדש, עלינו לקיים את המצוה כמו שקיימנו בזמן בית המקדש, שהיו סופרים ימים וגם שבועות.

השלחן ערוך ספירת העומר בזמן הזה מדרבנן.

#### יא. ספירת העומר בבין השמשות כשיש חשש שיכחו לספור

בשולחן ערוך (סימן כג) אמרו"ר מרן זצוק"ל דן בעניין הזה, האם באמת להלכה יכולים לספור בבין השמשות. למשל, ציבור שנהגו כמו מה שבאמת ראוי לעשות בכל מקום, לכל הפחות בימי ספירת העומר, לאחר קצת את תפילת ערבית ולהתפלל בצאת הכוכבים. [אמרו"ר היה נוהג במשך שנים, למסור דרשה בין תפילת מנחה לערבית בימי הספירה. ובשנים שבא לגור בשכונת 'הר נוף' היה בא לבית הכנסת 'יחווה דעת' בכל לילה בימי הספירה והיה מוסר דרשה באגדה, לפעמים היא ארכה כשעה! והיו באים המון אנשים, איזה דברים יפים היה אומר על פרקי אבות, ומזה יצא הספר הגדול 'ענף עץ אבות', כך היה עושה במשך שנים, וכדאי מאוד שבכל בית כנסת כך יעשו]. אבל בית כנסת שגמרו להתפלל תפילת ערבית בבין השמשות, האם הם יכולים, הלכה למעשה, לספור? שהרי זה לא רק עניין של 'ברוב עם הדרת מלך', אלא אם תגיד להם להמתין עד צאת הכוכבים - יש חשש שיכחו. כל אחד הולך לביתו וישכח לספור. לעומת זאת, רבים מדכרי אהדי - מזכירים אחד לשני.

#### יב. ספירת העומר בתפילת שחרית

בחול"ל יש הרבה קהילות שמתפללים מבעוד יום, אין להם ברירה, והם לא יכולים לספור, וכל אחד סופר בביתו. ולכן בשחרית לפני 'אשרי' ובא לציון או בסוף התפילה, הם סופרים בלי ברכה, כדי שמי ששכח לספור אתמול שלכל הפחות יספור עכשיו בלי ברכה, ולפי דעת מרן השלחן ערוך יוכל להמשיך לספור בברכה בימים הבאים. כי זו מחלוקת אם ספירה ביום נחשבת לספירה, וסופרים בלי ברכה, וממילא בלילה הבאה יש ספק ספיקא ויכול להמשיך ולספור בברכה.

אבל כאן בארץ ישראל שבימות השבוע רוב הציבור לא מתפלל מבעוד יום, אין בזה כל כך צורך להקדים להתפלל, מלבד בערבי שבתות, שיש הרבה בתי כנסיות שנוהגים כך. לעומת זאת, בלונדון, פריז, ניו יורק ועוד מקומות, שהשקיעה היא ממש מאוחרת בשעה תשע ואפילו תשע וחצי, זה קשה להם להתאחר בתפילת ערבית, וממילא כולם מתפללים ערבית מבעוד יום. על כל פנים בארץ ישראל, האם ציבור שהתפללו מבעוד יום יכולים לספור ספירת העומר בבין השמשות, כדי שלא יבואו חלילה לשכוח לספור. ולכאורה, לפי מה שכותבים התוספות, ולפי מה שהתבאר לעיל שמרן השלחן ערוך פסק כהתוספות שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, פשוט שאפשר לספור בבין השמשות.

#### יג. מחלוקת רבינו תם והגאונים בעניין בין השמשות

אבל יש כאן בעיה מצד אחר, מה זה 'בין השמשות'. כולם מכירים את המחלוקת של רבנו תם והגאונים. רבנו תם סבר שעד 58.5 דקות אחרי השקיעה עדיין זה יום גמור. ושיטת רבנו תם מופיעה בתוספות בכמה מקומות (שכת לה. ד"ה תרי ועוד וע"ע ספר הישר סימן קפא) בקיצור. ומי שמסביר בהרחבה את שיטת רבנו תם זה הרמב"ן בספר תורת האדם (הוצאת מו"ה"ר שער אילנות יצנה עמוד כלא), ובעקבותיו הר"ן (שכת סוף פקד צ) שראה את דבריו וביאר אותם יותר בקיצור, ואף אחד לא יכול להכחיש את זה שישנם הרבה ראשונים שסוברים כדעת רבנו תם. כמו כן אין כל ספק שמרן השלחן ערוך פסק כדעת רבנו תם.

#### יד. שיטת בעל התניא בעניין צאת הכוכבים

אכן יש טענה של בעל התניא בשלחן ערוך הרב (סימן רסא) ששם פסק כמו רבנו תם, אבל בסידור שלו, ב'סדר הכנסת שבת' מבואר להיפך, שסבר כמו הגאונים. ולפי מה שטוענים, הצמח צדק הורה לחסידי חב"ד לנהוג כמו שכתב בסידור, ולא מה שכתב בשלחן ערוך הרב.

בסידור הוא מבאר את הדברים, וברוב הדברים זה ממש כשיטת הגר"א (אור"ח סימן רסא ס"ק יא וי"ד סימן רסב סק"ט) בביאור הסתירה בסוגיות, ומאריך לבאר בטוב טעם מפני מה יש לנהוג כשיטת הגאונים ולא כשיטת רבינו תם. אבל בעל התניא מוסיף דבר מאוד מעניין, שמרן השלחן ערוך בעצמו בהלכות מילה לעניין נולד בבין השמשות (י"ד סימן רסב סעיף ג) - חזר בו. ובאמת כל מי שקורא את לשון מרן שם, משמעות דבריו לכאורה שהוא חזר בו, וסבר כמו הגאונים.

הש"ך שם בהלכות מילה (סק"ז) מביא את מהר"ם אל אשקר בשם שיטת הגאונים. ולכאורה מה הש"ך רוצה לומר בזה? הרי הוא לא מביא את זה סתם. אלא שכנראה בעל התניא הבין שהש"ך רוצה לומר שזה המשמעות של השלחן ערוך, כשיטת הגאונים. וכמו כן כתב בשולחן אור נעלם (סימן ז).

#### טו. למה מרן לא תיקן במהדורות הבאות

לעומת זאת כמה מגדולי האחרונים טוענים, שאם נאמר שמרן השלחן

היה שם מיץ פטל וכי"ב, והתחיל לברך על דעת לברך 'הגפן'. והגמרא מסתפקת בדברים כאלו שהם ספק בברכות, ובגמרא הספיקות לא נפשטו. ויש מחלוקת בראשונים שם אין להסביר פשט בגמרא. והר"ף (הוצאו דבריו בתוספות ס"ד ד"ה לא) פסק, בכל הספיקות שהובאו בגמרא שם, שספק ברכות להקל ואינו חוזר ומברך. לעומת זאת התוספות (ס"ט) כותבים בשם רבינו יצחק הזקן, שכיון שזה ספק עליו לחזור ולברך.

והנה, המגן אברהם (סימן רט סק"ג) הקשה על ר"י, צריך עיון, למה חוזר ומברך, שהרי זה ספק בברכות וצריך להקל. והגאון רבי עקיבא איגר (נבלין הג"ס בברכות ס"ג, ונבלין השלחן ערוך ס"ג האריך בזה) מסביר את הדברים, שר"י בעל התוספות סובר שהאיסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה הוא איסור דאורייתא, וממילא אסור לאכול או לשתות בלא ברכה, וממילא אין לומר בזה ספק ברכות להקל. כלומר אין לומר בברכות הנהנין ספק ברכות להקל, כי זה דאורייתא.

הרי שיש כאן מחלוקת עקרונית, האם מי שאוכל בלא ברכה שכתוב עליו שהוא כאילו מעל (ברכות לג.), האם זה ממש כמו מעילה דאורייתא או שזה רק 'כאילו' מעל, ובאמת זה דרבנן. הר"ף שפסק ספק ברכות להקל סובר, שליהנות מהעולם הזה בלא ברכה זה דרבנן, ממילא אינו חוזר. אבל ר"י בעל התוספות סבר, שבספק בברכות הנהנין אין אומרים ספק ברכות להקל, כי הנאה מהעולם הזה הוא איסור מהתורה.

#### ז. ברכות התורה דאורייתא או דרבנן

בדומה לכך יש מחלוקת בפוסקים לגבי ספק אם בירך ברכות התורה, האם ברכות התורה הם דאורייתא או דרבנן. [כתבתי על זה ב'הלכה ברורה' חלק ד' תחילת הלכות ברכות התורה סימן מז]. שיש כמה ראשונים שסוברים שזה מהתורה, חז"ל (ברכות כ"א). אומרים, מניין לברכות התורה, שנאמר (דברים לג.) "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו". לעומת זאת, יש ראשונים שסוברים שברכות התורה הן מדאורייתא רק כשמברך כשעולה לתורה. למרות שקריאת התורה עצמה זו תקנת משה או תקנת עזרא, אבל הברכות הם דאורייתא. ויש ראשונים שסברו שברכות התורה הן דרבנן. המשנה ברורה (רי"ט סימן מז) פוסק להחמיר, כיוון שכמה ראשונים סוברים שברכות התורה זה דאורייתא, לא אומרים ספק ברכות להקל.

#### ח. ספק בברכות התורה

למעשה, בוודאי שמרן השלחן ערוך לא פסק כהמשנה ברורה, ודעתו היא שגם ברכות הנהנין וגם ברכות התורה הן דרבנן, ובספק אומרים ספק ברכות להקל. אכן ישנן דברים שהם מוסכמים, למשל ברכות המצוות, הן בוודאי דרבנן. אבל המחלוקת הן על ברכות הנהנין ועל ברכות התורה.

ובאמת שהלשון של הרמב"ם (פסק ח מהלכות ברכות הלכה יב), ומרן השלחן ערוך (סימן רט סעיף ג) הביאו להלכה זו"ל: "כל הברכות, אם נסתפק אם בירך או לא, אינו מברך לא בתחילה ולא בסוף, חוץ מברכת המזון שחוזר ומברך מפני שהוא של תורה". ע"כ. כלומר, מזה שהם כותבים בפירוש שרק בברכת המזון חוזר ומברך, משמע שכל שאר הברכות הן דרבנן, ואומרים בהן ספק ברכות להקל. אמנם ברמב"ם יש נוסחאות באדם שספק אם בירך 'המוציא', ויש גירסה של הטור (סימן קס"ו) ובבית יוסף כתב על זה, והמסקנה היא, שגם בספק אם בירך 'המוציא' אינו חוזר ומברך, מפני שהיא ברכת הנהנין, ורק ברכת המזון היא של תורה.

#### ט. מרן סבר שספירת העומר בזמניו דרבנן

לאור זאת יש לומר, שמרן פסק לגבי ספירת העומר שאינו חוזר ומברך, ולפי מה שמרן בעצמו הסביר בבית יוסף, רואים שמרן השלחן ערוך פוסק להלכה שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן.

#### י. ספירת העומר בבין השמשות

יש נידון נוסף, לגבי ספירת העומר בבין השמשות. התוספות במנחות (ס"ט) סוברים, שספירת העומר דרבנן ולכן אפשר לספור בספק חשיכה. מרן השלחן ערוך לא כתב בפירוש מה הדין בזה, אבל יש לדקדק מדבריו בעניין הזה (סימן תפ"ט סעיף ג): "אם טעו ביום המעונן וברכו על ספירת העומר, חוזרים לספור כשתחשך" - הייתה טעות, חשבו שכבר הגיע הלילה, במיוחד בזמנם שלא היה להם שעונים מדויקים, אם ספרו קודם הזמן, לפני השקיעה חוזרים לספור כשתחשך. וממשיך מרן: "והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות". 'שלחן ערוך' זה לא ספר 'למדקדקים' בלבד, לא ראינו בכל ההלכות כמעט, אף פעם מרן לא כותב 'המדקדקים' - ואם הוא כותב כך, ומוסיף על זה ש'כך ראוי לעשות', משמע שכך ראוי לדקדק, אבל זה לא חיוב גמור מן הדין. אנחנו רואים שבאמת לדעת מרן



ערוך חזר בו בדבר כל כך מהותי, שהרי אם אדם ידליק אש עד כמעט שעה לאחר השקיעה, לפי הגאונים חייב סקילה, ולפי רבינו תם זה מותר לכתחילה, כיצד לא הדגיש זאת במפורש. הרי מרן הדפיס את השלחן ערוך כמה פעמים בימי חייו, ולמה מרן לא תיקן את זה במהדורות הבאות? ואם ביורה דעה חזר בו, היה צריך לתקן זאת במהדורה הבאה, וזו טענה מאוד חזקה.

### טז. מרן העתיק את דברי ספר העיטור

לי יש טענה יותר חזקה. שהנה מי שלומד את דברי מרן ביורה דעה, בשלחן ערוך ובבית יוסף, יבחין שמקור הדברים הוא בעל העיטור (המלכות מילה שער ג חלק ג שמרן מעתיק את דבריו כמעט מילה במילה. בעל העיטור חי בתקופת הרמב"ם, ולמרן היה את ספר העיטור למרות שהספר הזה לא היה נפוץ באותם ימים. וככל הנראה לבעל התניא לא היה את ספר העיטור, ורק בדורות האחרונים הוציאו אותו מחדש).

והנה בספר העיטור בעצמו מפורש כמעט מילה במילה כמו שהעתיק מרן בבית יוסף, אולם בהמשך דבריו הוא מבאר את כל הנושא של בין השמשות, ודעתו ברורה שם כרבינו תם. אם כן על כרחינו להסביר את מה שכתב קודם לכן, כדעת רבנו תם.

### יז. הויכוח בין מרן הגר"מ מאזוז למרן זיע"א

כידוע זו מחלוקת ישנה מאוד, ואני כתבתי על כך באריכות ב'הלכה ברורה' חלק י"ד, שם יש קונטרס גדול בשם 'כי בא השמש' - ששם אני מבאר את כל העניין. ומי שיקרא את כל מה שאני כותב שם הוא יפחד לעשות כמו הגאונים. זה ממש מפחיד לראות כמה גדולי עולם חקרו, דרשו ודנו בנושא הזה והלכו אחרי שיטת הגאונים. מצד שני, נראה גם שיש פי שתיים או שלוש שהלכו כשיטת רבינו תם וזה גם כן מפחיד.

הנה אנחנו נמצאים כאן בבית מדרשו של מרן הגאון רבי מאיר מאזוז זצוק"ל. בהקדמה שלו למשנה ברורה 'איש מצליח' חלק ג' הוא כתב מאמר ארוך שיש לנהוג כדעת הגאונים, וכתב שכן דעת הרמב"ם. היה לו בנושא הזה ויכוח קשה עם אאמו"ר מרן זצוק"ל. ואאמו"ר אמנם מעולם לא פסק כדעת רבנו תם כי המנהג היה כדעת הגאונים, אבל תמיד היה צועק שראוי להחמיר לכל הפחות בדברים שהם דאורייתא כדעת רבנו תם. ומשום כך מרן הרב מאזוז היה אומר בישיבה שלו להחמיר כרבינו תם גם בדברנו, מפני כבודו של אאמו"ר. זה נקרא 'את והב בסופה' אמיתי, כפי שכבר דיברנו על זה כמה פעמים.

### יח. ספק דרבנן לקולא במקום ספק ספיקא להחמיר

לאור כל האמור, לכאורה יש לנו בעיה בבין השמשות. וגם אם נאמר בדעת השלחן ערוך, שכיון שספירת העומר בזמן הזה היא דרבנן, ממילא ספק דרבנן לקולא ומותר יהיה לספור ספירת העומר בבין השמשות. כלומר שיש כאן ספק ספיקא להחמיר, שמא הלכה שזמן בין השמשות הוא נחשב ליום, ואם תמצא לומר שבין השמשות זה לילה, שמא הלכה כרבנו תם שזה בכלל עדיין לא בין השמשות. אלא שמכיוון שאנחנו פוסקים שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, ממילא יש לדון בספק ספיקא לחומרא במקום של ספק דרבנן, כיצד יש לנהוג בזה, האם יש לומר בזה ספק דרבנן לקולא או לא.

והנה יש תשובת הרמב"ם מעניינת ומפורסמת, וכבר גדולי הראשונים מצטטים אותה [ארחות חיים הלכות שבת אות תנד] שבה הרמב"ם דן על הפלגה בספינה בנהרות, ואכמ"ל כיון שזמנינו קצר, ולא נוכל להיכנס לנושא הזה, אבל משמעות דבריו, שכשיש ספק ספיקא להחמיר בדרבנן יש לומר ספק דרבנן לקולא. אני כתבתי בהלכה ברורה (חלק יג סימן רמח) לגבי הפלגה בספינה בנהרות קודם השבת, ושם הבאתי את דברי הרמב"ם הללו, ומאידך הבאתי את דברי גדולי האחרונים שדחו את את הראיה מהרמב"ם. אמנם הגאון רבי עקיבא איגר סמך על הראיה הזאת ועוד, אבל הרבה מגדולי אחרונים סברו להיפך. בכל אופן אאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת (סג) סמך על הראיה הזאת, ומחמתה פסק, שכיון שהמנהג הוא כשיטת הגאונים הרי שעלינו ללכת אחר שיטת הגאונים לגמרי, למרות שישנם מקומות שאנו חוששים לרבנו תם.

לאור זאת פסק אאמו"ר, שאפשר לספור ספירת העומר בבין השמשות. ויש עוד הרבה מה להאריך בזה. ואכ"מ.

### יט. פרשת מצורע - צרעת הבית

בפרשת מצורע כתוב (ויקרא יד, לז): "כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוז, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם". ומפרש רש"י על פי מה שכתוב במדרש רבה: "בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים

שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן". ע"כ. כלומר, הצרעת זו הבטחה, זה דבר טוב, הקדוש ברוך הוא מודיע לעם ישראל, שכאשר תיכנסו לארץ כנען אתן לכם צרעת בבית, משום שאז תצטרכו להרוס את הבית, ובשעה שאדם מודיעים לו שצריך להרוס את הבית, אדם נבהל, הוא מפחד, לאן ילך לגור?! אבל אומרים חז"ל, שלפני שעם ישראל הגיעו לארץ ישראל, הכנענים היו מטמינים בקירות כסף וזהב ויהלומים, והקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל ימצאו את זה, ממילא כאשר יש צרעת הורסים את הבית ומוצאים את הזהב.

הזהב הקדוש פרשת תזריע מבאר ביאור אחר, שאמנם הקב"ה רוצה בזה לטובתינו, אבל לא ייתכן שזו הסיבה בלבד, אם הסיבה היתה רק כדי שנמצא את הזהב - שתבטא צרעת אבל שהבית לא יהיה טמא, למה צריך את הטומאה. זה שהתורה מצוה לקחת את האבנים אל מחוץ לעיר, אל מקום טמא, והבית הזה טמא, יש לטהר את הבית, רואים שזה לא רק כדי שימצאו את הזהב.

והזהב מבאר, שהסיבה לכך היא שהכנענים היו בונים את הבתים שלהם לשם עבודה זרה, הבית היה של טומאה, כל היסוד שלו נעשה לשם עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו, בני ישראל, נגור בבית שנבנה לשם עבודה זרה, לכן הוא מביא עלינו צרעת הבית כדי שנצטרך להרוס את הבית ולבנות אותו מחדש.

### כ. אם הישיבות

הזהב ממשיך ומדבר על אדם שבונה את ביתו. אנחנו הספרדים נוהגים לומר את דברי הזהב הללו בסדר חנוכה הבית, שבגלל שכשאתם בונה בית צריך להתחיל אותו לשם קדושה. ההתחלה חשובה מאוד. כאשר מייסדים בית צריך לעשות את זה לשם קדושה.

מספרים על הגאון רבי חיים מוולוז'ין, שהיה ראש ישיבת וואלוז'ין שהיתה 'אם הישיבות'. כל המתכונות של הישיבות כפי שיש היום, ספרדים, אשכנזים, חסידים, כולם, הבסיס הוא איך שהייתה ישיבת ולוז'ין. הישיבה הזו התקיימה במשך כמה דורות, רבי חיים מוולוז'ין יסד אותה, ובנו - הנצי"ב מוולוז'ין המשיך בראשות הישיבה, עד שהישיבה נסגרה כשהשלטונות של רוסיה דרשו להכניס לישיבה לימודי חול בכל יום קצת. והיה דיון, ראשי הישיבה התכנסו, והגאון רבי חיים מבריסק הוביל את ההחלטה לסגור את הישיבה, למרות שבאותו הזמן לא היו עוד ישיבות, אבל אין פשרות בדברים הללו, וסגרו את הישיבה, התוצאה של זה הייתה שנפתחו ישיבות על גבי ישיבות בכל מקום בעולם במתכונות של ישיבת וולוז'ין! וזה עולם הישיבות שיש לנו כיום.

כשרבי חיים מוולוז'ין בנה את הישיבה, והיו צריכים לעשות את הנחת אבן הפינה, הביאו לו מלט להכניס ליסודות של הבניין, ורבי חיים התרגש מאוד, ובכה ואמר, ריבונו של עולם, אתה יודע שהכוונה שלי היא אך ורק לשם קדושה, לשם תורה, כדי ללמוד תורה בקדושה ובטהרה. אין לי מחשבות של כבוד או שום דבר אחר, אך ורק לשם שמיי! והדמעות שלו ירדו והתערבו עם המלט. זה היה היסוד של ישיבת וולוז'ין, ואת ההצלחה הגדולה שאנחנו רואים דורות לאחר מכן, למעלה מ-200 שנה של עולם ישיבות שגדל והולך מתפתח כל כך יפה. אנחנו מבינים שכל זה התחיל בקדושה.

### כא. חינוך לשם שמים

הגמרא בבבא מציעא (פג:) אומרת, "גדולים מעשה חייא". רבי חייא דאג שלא תשתכח תורה מישראל, הלך וזרע כותנה, כשהכותנה צמחה הוא טווה ממנה חוטים, ומהם עשה מלכודות. במלכודות הוא תפס צביים, ולאחר מכן הוא שחט את הצביים האלו, וחילק את בשרם לעניים, ומהעור שלהם הוא עשה קלף, ועל הקלף הוא כתב את החמישה חומשי תורה, כל חומש בנפרד. ואז הוא לקח חמישה ילדים ולימד אותם אחד חומש בראשית, והשני חומש שמות וכו', כל אחד חומש אחר, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. לאחר שכולם למדו וכל אחד היה בקי טוב בחומש שלו, הוא אמר להם ללמד אחד את השני. וכך הוא עשה שוב בשישה סדרי משנה. כל אחד סדר אחר. ואחר כך לימדו אחד את השני. וכך הוא עשה כדי שלא תשתכח תורה מישראל.

צריך להבין, למה לעשות דבר כזה מסורבל, לזרוע כותנה, לצוד צביים וכו', למה שלא יקנה קלף, או אפילו שיכתוב על נייר, הרי הוא לא רצה לקרוא בזה בתורה, בשבת בבית הכנסת, אולי נייר בזמנו היה עולה הרבה כסף, והעדיף קלף, אבל הוא לא הסתפק בזה, הוא לא רצה לקנות, למה?!

התשובה לכך, שרבי חייא חשש שאם הוא יקנה קלף, אולי הקלף הזה הגיע מגזל וכיו"ב, רבי חייא רצה שכל היסודות של הנחלת התורה ייעשו בקדושה ובטהרה, אפילו המלכודות של הצביים ייעשו לשם שמייים.

## כב. חינוך מינקות

בדומה לכך רואים גם כן לגבי ילד קטן, כמה זה חשוב שכל תינוק מישראל יתחיל את החיים שלו בקדושה. חז"ל במסכת יומא (פג:) אומרת שאשה מעוברת, שביום הכיפורים הריחה ריח של תבשיל והשתנו פניה, שאז היא מסוכנת. צריכים לתת לה לאכול. וחז"ל קבעו שלוחשים לה. המאירי כותב, שלוחשים לה שאם תתגבר יהיה לה ילד תלמיד חכם.

ומספרת הגמרא, שהייתה עוברת שהריחה ביום הכיפורים, ולחשו לה, והיא נמנעה מלאכול, ויצא ממנה רבי יוחנן. והייתה אחת שהריחה אבל לא הצליחה להתגבר, ואז יצא ממנה סתם אדם, איש פשוט. התוספות בחגיגה (טו. ד"ה שו"ט) כותבים, שהסיפור הזה היה גם כן עם אלישע בן אבויה, שאמא שלו הריחה דבר מאכל של איסור, והשתנו פניה, והיו צריכים לתת לה לאכול מזה, ויצא ממנה אלישע בן אבויה, שמצד אחד הוא היה גאון עולם - רבו של רבי מאיר, אבל הוא שנה ופירש.

## כג. חינוך לשם שמים

התוספות מביאים עוד סיפור על אלישע בן אבויה, שאביו - אבויה - היה עשיר גדול, וכשאלישע בן אבויה נולד הוא עשה ברית והזמין את כל חכמי ישראל, והזמין הרבה אנשים חשובים וכולם היו אוכלים ושותים. ואז חכמי ישראל אמרו 'הם בשלהם ואנחנו בשלנו', וישבו חכמי ישראל לבדם ועסקו בתורה. זה לא סתם חכמי ישראל, אלו היו תנאים קדושי עליון, ולפי התקופה מסתבר לומר שרבי עקיבא גדול התנאי היה חי אז.

ואז, כאשר היו עוסקים בתורה, ירדה אש מן השמיים והקיפה אותם. ואז אבויה נבהל, ואמר להם: באתם לשרוף לי את הבית! אמרו לו, לא, אל תדאג, זה כבוד התורה, הקדוש ברוך הוא שלח אש שתקיף אותנו, לא ישרף לך הבית. אבויה התפעל מזה מאוד, עד כדי כך גדול כבוד התורה! ואמר, אני רוצה שיהיה כבוד כזה גם לבן שלי. ואז הוא החליט לייחד את הבן הזה שיהיה תלמיד חכם.

ואומרים התוספות, כיוון שזה התחיל לשם כבוד, התחיל שלא לשמה, התוצאות לא היו טובות! שהרי לבסוף אלישע בן אבויה שנה ופירש, וקראו לו 'אחר'.

## כד. להתפלל על בן תלמיד חכם לשם שמים

לכן, כשאנחנו מתפללים שיהיה לנו בן תלמיד חכם, כולנו שואפים לזה, מי לא רוצה שיהיה לו בן תלמיד חכם? אבל צריך לחשוב לשם שמיים, לא שהבן שלי יהיה תלמיד חכם, ויקומו מפניו, ויתיעצו איתו, וישירו לו 'ימים על ימי מלך'... כל מיני שטויות. לחשוב לשם שמיים, רק כך התוצאה תהיה שיהיה תלמיד חכם אמיתי.

## כה. חנוכת הבית

וכך זה בכל דבר שבקדושה, לחשוב לעשות את זה לשם שמיים. אני זוכר כשאמרו'ר מרן זצוק"ל בא לגור ב'הר נוף', זה היה ממש ערב פסח, ולכן הוא לא עשה חנוכת הבית, הוא אמר נעשה את זה אחר כך. הוא היה שקוע בתורה ושכח מזה לגמרי. מיד לאחר חג הפסח, לקחו את אמא ע"ה לבית חולים, ועד שהשתחררה היא קיבלה אירוע מוחי, ונפטרה. האירוע מוחי אירע בערב חג השבועות, ביום איסורו חג השבועות, אאמרו'ר קרא לי, ואמר לי, שהנה אמא ע"ה הגיעה לגור בבית החדש, וכמעט שלא גרה בו, ואני תולה את זה בכך שלא עשיתי חנוכת הבית. אני שקוע בתורה, אבל זה לא פותר אותי לעשות חנוכת הבית. לכן תביא מיד עשרה תלמידי חכמים, שישבו ויעשו לימוד כמה שעות בבית, ויגידו את כל סדר חנוכת הבית, ותקנה להם ארוחת צהרים טובה, ויעשו סעודה ביחד, ולאחר מכן תתן לכל אחד סכום כסף, תמיכה, מתנה ממני. וכך עשיתי.

יש חשיבות גדולה מאוד לעשות חנוכת הבית, גם כאשר אדם שוכר דירה. אפילו אם הדייר הקודם עשה חנוכת הבית זה לא פותר אותו!

וכך בכל דבר חדש שמתחילים, לחשוב לשם שמיים. כמו בכל מצוה שמקיימים מזמן לזמן, כמו לולב או שופר, מברכים שהחיינו, מתחילים את המצוה עם שהחיינו, אפילו פרי חדש שזה רשות, לא חייבים לאכול את הפרי חדש - אבל בכל זאת יש עניין לברך עליו שהחיינו, כך גם בכל דבר ודבר שמתחילים לעשות, לחשוב איך לעשות אותו לשם שמים.

קראתי את ההיסטוריה של מרן הגאון רבי מאיר מאזוז זצוק"ל כשהוא הגיע לארץ ישראל, ויחד עם אחיו, ידידו הגאון הרב צמח שליט"א, הם הקימו את הישיבה הקדושה, כדי להמשיך את העיון הטוניסאי שהיה ידוע לשם ולתהילה, הם הקימו את הישיבה בקדושה, הקימו אותה לשם שמיים, להחזיר עטרה ליושנה, לשמור על הגחלת שלא תישכח מפי זרעו. יהי רצון שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אכ"ר.

אני מתכבד להזמין את ידידי, ראש הישיבה, הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א, לומר כמה דברים בבקשה.

## דברי הגאון הגדול רבי צמח מאזוז שליט"א

### ראש ישיבת כסא רחמים

ברשות מרן הראשון לציון שליט"א. בזמן שבנינו את הבניין המרכזי של הישיבה כאן בחוב הרב עוזיאל, מרן ראש הישיבה הכ"מ שלח אותנו בזמן שחפרו את הבניין. מניין בחורים בבוקר בקיץ ב-4, לקחנו כמה מוניות והתפללנו שם שחרית בהנף. הבניין הזה נבנה פשוט מאוד לשם שמיים. בזמן שבנו את בית המדרש, מרן ראש הישיבה נתן לי פתקה בכתב ידו, עד היום שמורה אצלי, [שבה כתוב] מה שאמר הגאון מוילנא אם בונים מקום, בית מדרש, לשם ה' מובטח ששמה תשרה שכינה. נתתי את זה לקבל מרן שמואל שמילה זצ"ל, הוא עבד 'יומית' הוא היה משלם לפועלים יומית, וגם הוא קיבל יומית, הוא לא קיבל שכר של קבלן. וכל יום היה יושב וקורא את הקטע הזה לפני שמתחילים את העבודה. אני לא אתפלא שפשוט מאוד, מי שלומד באמת במקום הזה, מצליח הרבה בגדול.

קראתי בספר של מו"ר רבי יצחק בוחניק זצ"ל שמביא שאלה, למה באמת כאשר נפטר צדיק מצטערים הרבה, הרי רבותינו אמרו (בראשית רבה נח, ב), לפני ששקעה שמשו של משה רבנו זרחה שמשו של יהושע, לפני ששקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הנביא, אם כן למה יש להצטער, הרי תמיד יש את ההמשך של הצדיק. ומו"ר נתן לזה שלושה תשובות, אבל אני מקצר, ואומר את התשובה האחרונה שלו: כשהצדיק הלך, בוודאי היה בו הרבה חידושי תורה שעוד לא הספיק לכתוב, ואם היה חי - היה כותב אותם.

שאלתי את האברך ר' הראל זנזורי, שמרן ראש הישיבה סמך עליו ונתן לו את הכתבי יד שלו, ונהנה תמיד מהעריכה שלו, אמרתי לו, אני יודע שיצאו יותר מ-30 ספרים, כמה נשאר עוד להוציא, 5,6,7? אמר לי לפחות 60! פשוט מאוד, מרן ראש הישיבה בכל דבר שמסתכל עליו תכף ומיד המוח שלו עובד.

לפני כ-40 שנה היינו אני והוא בירושלים, ועברנו על יד מוזיאון, ואמרתי לו שהלכתי פעם למוזיאון וראיתי דברים יפים, אולי הרב רוצה להיכנס? אמר לי טוב, ונכנסנו. בהתחלה ראינו שם את תנ"ך בן אשר המקורי [היום כבר צילמו ממנו] ואמר לי, בזה מתיישבת קושיית המפרשים. שהנה כתוב בגמרא (מנחות כט.), הסופרים הדייקנים היו תולים את הרגל של ה'. ושואלים המפרשים, בוודאי שתולים! שהרי אם הרגל של ה' דבוקה לגג זה ח', מה המיוחד בסופרים הדייקנים. אבל כאשר רואים כאן בכתב יד של תנ"ך בן אשר, רואים שבאמת הרגל של ה' תמיד דבוקה לגג, וההבדל בינה ובין הח', שהרגל של הח' למעלה ולמטה כולה אותו עובי, אבל הרגל של ה' מלמעלה היא דקה.

עברנו והסתכלנו עוד שם, היתה אישה אחת שבזמן חרבן בית שני ברחה והלכה להרי יהודה ושם מתה, וקראו לה בוותה, ויש כמה חפצים אישיים שנמצאו שמה, ואחד מהם היו הנעליים שלה [ - מה שקוראים לזה היום 'נעל אצבע']. אמר לי, אתה רואה, מכאן ראינו לא כמו שמרן החזון איש היה אומר, שאנשים פעם היו גבוהים יותר והטפח שלהם גדול יותר, שהרי מה אתה רואה, נעל מספר 38, זו נעל של אישה רגילה כמו שאנחנו מכירים היום.

עברנו עוד וראינו שמה תפילין שיש בהן חמש פרשיות והפרשה הנוספת היא עשרת הדיברות. אמר לי, בזה מתיישבת קושיית המפרשים. שהנה כתוב בגמרא (סנהדרין פח:), שמי שמניח בתפילין חמש פרשיות עובר על בל תוסיף. והמפרשים מקשים, וכי מה יכולה להיות הפרשה חמישית? הרי יש לנו רק ארבע פרשיות שמדברות על תפילין, ונשאר הדבר בצ"ע. והנה כאן רואים, שהיו בזמנם אנשים שעשו בתפילין גם פרשה חמישית מעשרת הדיברות.

וכך כל דבר שהסתכלנו תכף ומיד המוח שלו עבד, וקשר את זה לאיזה מקום בגמרא.

הפסדנו, אבל זכינו שמרן הראשון לציון שליט"א שממלא את מקומו בשיעור הזה שבעז"ה שבמוצאי שבת בדרך שלו. חילוקי דעות בהלכה - זאת התורה! פעם איזה אברך אחד בא לראש הישיבה ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להדפיס מאמר באור תורה אבל אני פוסק שמה לא כמו דעתו של הרב, אמר לו, בוודאי שתדפיס! למה לא? וכי התורה זה דבר פרטי שלי? כל אחד ואחד יכול להביע את דעתו, וזו הייתה דרכו. אני אומר, ב"ה אשר לא השבית לנו גואל, מרן הראשון לציון, עם שיש כמה דברים בהלכה כל אחד בדעתו, אבל הוא אומר את דעתו של מרן ראש הישיבה, להבדיל בין החיים, דעתו של הרב, וזו דרכה של תורה. יהי רצון שיאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים תוך הרבה בריאות יגדיל תורה ויאדיר. אמן ואמן.